

0002501-90.2015.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... estudou até a sétima série, está preso por tráfico e roubo. Quanto aos fatos, admitiu que furtou a ferramenta, pois estava envolvido com drogas na época dos fatos. Disse que, ao sair do estabelecimento, estava há alguns quilômetros do local, quando foi parado por policiais, que acharam a chave em seu poder. Está arrependido de tudo que fez.

A par da confissão, o representante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002501-90.2015.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002501-90.2015.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 114/2015 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 47/2015 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kleber Velozo Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

KLEBER VELOZO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo. 155 "caput" do Código Penal, porque, no dia 05 de janeiro de 2015, subtraiu, para si, uma chave de boca, marca Ford, Estrele Articulada 19MM, avaliado em R\$ 36,90 (conforme fl. 11), pertencente ao estabelecimento comercial supracitado, representado por Luiz Paulo Aparecido Machado.

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2017 (fls. 77) e ratificado seu recebimento em 30 de julho de 2021 (fls. 138/140).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 106) e apresentou resposta à acusação a fls.

110/111.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas a vítima, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6), Auto de Entrega (fls. 7 e 13) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria desponta nítida e indubitosa, a começar pela confissão do réu.

Com efeito, em solo policial (fls. 10), o acusado KLEBER VELOZO SANTOS confessou "ter furtado uma chave de boca, marca Ford, do comércio denominado Lojas TED, fato ocorrido na presente data, por volta das 15: horas. Esclarece que entrou em referido comércio e, sem que qualquer funcionário percebesse, e inseriu referido objeto embaixo da camiseta, deixando a loja em seguida. Retornava pra casa quando foi abordado por policiais militares, oportunidade em que confessou a prática do furto, revelando a eles que havia subtraído o objeto do interior das Lojas TED".

Acerca do valor probatório da confissão extrajudicial, impende colacionar trecho de julgado emanado do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

"Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. Confira-se, a propósito, a nova redação do art. 155 do CPP, introduzida pela Lei 11.690/08. Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios.' (Curso de Direito Processual, 7ª ed., p. 104/105)" (Ap. n.º 0008802-90.2004.8.26.0278, Rel. Sérgio Coelho, j. em 28.07.2011).

Em interrogatório judicial, o réu KLEBER VELOZO disse que tem 28 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até a sétima série, está preso por tráfico e roubo. Quanto aos fatos, admitiu que furtou a ferramenta, pois estava envolvido com drogas na época dos fatos. Disse que, ao sair do estabelecimento, estava há alguns quilômetros do local, quando foi parado por policiais, que acharam a chave em seu poder. Está arrependido de tudo que fez.

A par da confissão, o representante da vítima LUIZ PAULO APARECIDO MACHADO, sob o crivo do contraditório, confirmou que, na ocasião, trabalhava de segurança da Loja Ted quando viu o réu no corredor das ferramentas colocando uma chave sobre a calça e a camisa por cima e, na sequência, foi embora do estabelecimento sem efetuar o pagamento pelo produto. A ferramenta foi recuperada no mesmo dia. O declarante o abordou e pediu que acionasse a polícia, que efetuou a prisão do réu.

Como se vê, além da confissão de KLEBER VELOZO, não há o menor indicativo de que o representante da vítima LUIZ PAULO tenha mentido ou prejudicado o acusado, pessoa que sequer conhecia, imputando-lhe crime que sabe ser inocente. O seu único interesse, evidentemente, é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocentes.

Lembre-se que, "no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade" (TACRIM. – Ap. n. 1.047.937/5 – São Paulo – 15ª Câmara – rel. Juiz Carlos Biasotti – j. em 03/04/97 – v.u), consistindo a "pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir – como regra – para a realização do justo concreto" (RT 739/627).

Além do mais, o encontro da res em poder do acusado, conforme atestado pelos

policiais militares na fase extrajudicial, configura presunção relativa quanto à autoria do crime, só passível de ser elidida mediante prova consistente da sua inocência, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido: "(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé". (Trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0017664-

70.2012.8.26.0019, 8ª Câmara Criminal, Relator o i. Desembargador LAURO MENS DE MELLO, j. em 12.11.2015)

"Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.

A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório". (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). (No mesmo sentido: Apelações Criminais números 0001664-

03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, Rel. Desembargador SOUZA NERY).

Assinalo, outrossim, que, à vista da teoria da amotio ou apreensão, o crime ocorreu de forma consumada, porquanto o furto "se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, isto é, do domínio de seu proprietário, não se exigindo que tenha a posse tranquila da res" (Código Penal Comentado, Fernando Capez, Saraiva, 4ª Edição, p. 352)" (RJDTACRIM 22/363).

Por fim, não há que se reconhecer, no caso concreto, o princípio da insignificância, pois, além de a ação praticada pelo acusado ser penalmente relevante, é certo que se dedica à atividade criminosa com habitualidade, já que já foi condenado criminalmente por tráfico e roubo (autos nº 862-42.2012.8.26.0101 e 4982-26.2015.8.26.0101 - fls. 169/171), o que afasta a bagatela (RHC 117807. Rel. Min. ROSA WEBER. J. 25/06/2013) diante da periculosidade social da conduta.

Desse modo, por ser idônea a prova oral produzida em sede policial e em juízo, mostra-se incabível a absolvição do acusado com base na alegação de insuficiência de provas, impondo-se a procedência da presente ação penal.

Passo a dosar a pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da CF e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira etapa, observo que o acusado é portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado criminalmente em definitivo nos autos dos processos de nº 862-42.2012.8.26.0101 (tráfico) e 4982-

26.2015.8.26.0101 (roubo), conforme se infere da certidão de fls. 169/171. Assim, elevo a pena base em 1/6, ensejando o total provisório de 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no menor valor unitário.

Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

"O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Ademais, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, "ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de "circunstâncias sociais de cunho negativo", cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da

sentença penal pelo Juiz de Direito".

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Ausentes agravantes. Assim, diante da confissão, realizo a diminuição da pena em 1/6, ensejando o total de 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa, nos termos do enunciado da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento. Cabível o reconhecimento do furto privilegiado, pois o acusado é primário e a coisa subtraída é de baixo valor. Desse modo, diminuo a pena acima em 1/3, o que perfaz o total definitivo de 8 meses de reclusão, além de 6 dias-multa, ora fixados no mínimo legal.

Em virtude da pena aplicada, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 3º).

Cabível para fins de prevenção e punição do ilícito a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ora fixada em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar o réu KLEBER VELOZO SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", §2º do Código Penal, condenando-a ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 dias-multa, no menor valor unitário, com correção, na forma da lei.

Substituo a pena corporal por restritiva de direitos por prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser fixada pelo juízo das execuções, pelo prazo da pena corporal.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o artigo 98, §3º, do CPC, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos autos

P.R.I.C.

Caçapava, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA